Снимок страницы карточки дела с текстом судебного акта (сохранено Виталием в браузере 04.10.2026 23:54 МСК; HTML рядом: source.html)
URL карточки:
https://kraevoy.krk.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=168530517&case_uid=515cf793-23fd-465d-8d5f-7f35c7a428d3&delo_id=5&new=5
==========

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЕВОЙ СУД
АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
3 сентября 2025 года г. Красноярск
Судебная коллегия по гражданским делам Красноярского краевого суда в составе
председательствующего Кучеровой С.М.,
судей Гавриляченко М.Н., Медведева И.Г.,
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Валехматовой Н.А., рассмотрела в открытом судебном заседании по докладу судьи Кучеровой С.М. гражданское дело по исковому заявлению Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Астраханской области к акционерному обществу «Авиакомпания «Нордстар» о признании действий незаконными, возложении обязанности,
по апелляционным жалобам представителя Акционерного общества «АльфаСтрахование» Стащенко Ю.О., представителя акционерное общество «Авиакомпания «Нордстар» Кузнецовой Т.В.
на решение Железнодорожного районного суда г. Красноярска от 26 марта 2025 года, которым постановлено:
«Исковые требования Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Астраханской области к акционерному обществу «Авиакомпания «Нордстар» о признании действий незаконными, возложении обязанности удовлетворить частично.
Признать действия акционерного общества «Авиакомпания «Нордстар» по автоматическому проставлению согласия за потребителей на подключение дополнительной платной услуги личного страхования и иных платных услуг, ущемляющими права потребителей, установленные законодательством о защите прав потребителей.
Возложить на акционерное общество «Авиакомпания «Нордстар» обязанность довести до сведения потребителей содержание принятого решения через средства массовой информации по местам оказания услуг авиаперевозки в течение 10 рабочих дней со дня вступления решения суда в законную силу.
В удовлетворении требований Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Астраханской области к акционерному обществу «Авиакомпания «Нордстар» о возложении обязанности прекратить действия по автоматическому проставлению согласия за потребителей на подключение дополнительной платной услуги личного страхования и иных платных услуг – отказать.
Взыскать с акционерного общества «Авиакомпания «Нордстар» (ОГРН № ) в доход местного бюджета государственную пошлину в размере 6 000 рублей».
Заслушав докладчика, судебная коллегия
УСТАНОВИЛА:
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Астраханской области обратилось в суд с иском к Акционерному обществу «Авиакомпания «Нордстар», в котором просило:
-признать действий по автоматическому проставлению согласия за потребителей на подключение дополнительной платной услуги личного страхования и иных платных услуг, ущемляющими права потребителей, установленные законодательством о защите прав потребителей;
- возложить на АО «Авиакомпания «Нордстар» обязанность прекратить противоправные действия по включению в договор авиаперевозки пассажиров условий, ущемляющих права неопределенного круга потребителей, по сравнению с правилами, установленными законами и иными правовыми актами РФ (ст. 16 Закона РФ №2300-1 «О защите прав потребителей»);
- в соответствии со ст. 46 Закона РФ №2300-1 «О защите прав потребителей» в случае удовлетворения искового заявления возложить на АО «Авиакомпания «Нордстар» обязанность довести в установленный судом срок до сведения потребителей решение суда через средства массовой информации по местам оказания услуг авиаперевозки пассажиров (в том числе по Астраханской области).

Требования мотивированы тем, что в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Астраханской области поступило информационное письмо Центрального Банка РФ о мониторинге исполнения информационного по предустановленным согласиям на страховые услуги. На основании задания на проведение наблюдения за соблюдением обязательных требований № от <дата> с целью установления факта (отсутствие такового), оказания дополнительных услуг за плату, до получения согласия потребителя, а именно, автоматического проставления перевозчиком АО «АК Нордстар» за потребителей согласия на приобретение дополнительной платной услуги «Страхование» договора авиаперевозки в дистанционном формате, а также оценки соблюдения перевозчиком обязательных требований. <дата> в отношении перевозчика АО «АК Нордстар» проведено контрольное (надзорное) мероприятие без взаимодействия с контролируемым лицом в виде наблюдения за соблюдением обязательных требований. В ходе контрольного бронирования договора авиаперевозки на сайте АО «АК «Нордстар» https://www/nordstar.ru/ установлено, что дополнительная платная услуга «Страхование на время перелета» подключается без добровольного волеизъявления неопределенного круга потребителей путем автоматически проставлено согласия в виде «галочки», после того как потребитель уже сделал выбор относительно конкретной (с учетом своей финансовой возможности) стоимости услуги. Действия АО «АК «Нордстар» по автоматическому проставлению за потребителей согласия на приобретение дополнительной платной услуге (услуг) к основной услуге авиаперевозки, при бронировании авиабилета дистанционным способом в сети «Интернет» на сайте названного перевозчика https://www/nordstar.ru/, могут привести (приводят) к нарушению прав неопределенного круга лиц (потребителей), поскольку невозможно индивидуализировать (определить) всех потребителей, права которых, нарушены АО «АК «Нордстар» подключая услугу страхования за плату, до получения согласия потребителей. На основании изложенного и в соответствии со ст. 49 ФЗ-248 Управление в отношении АО «АК «Нордстар» проведено профилактическое мероприятие – объявило предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований № от <дата> .

Протокольным определением от <дата> привлечено к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора, АО «АльфаСтрахование».

Судом первой инстанции постановлено вышеприведенное решение.

В апелляционной жалобе представитель АО «АльфаСтрахование» Стащенко Ю.О. просит вышеуказанное решение суд изменить в части удовлетворения требований Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Астраханской области к АО «АК «Нордстар», вынести в указанной части новое решение об отказе в удовлетворении требований, в остальной части оставить судебный акт без изменения. В обоснование доводов жалобы указывает, что при предоставление ответчиком спорных услуг отсутствует факт нарушения им положений действующего законодательства, поскольку страховая услугу никак не влияет на факт заключения и цену договора воздушной перевозки. Ссылаясь на положения подп. 5 п. 2 ст. 16 Закона о защите прав потребителей, согласно котрым к недопустимым условиям договора, ущемляющим права потребителя, относятся условия, которые обуславливают приобретение одних товаров (работ, услуг) обязательным приобретением иных товаров (работ, услуг), в том числе предусматривают обязательное заключение иных договоров, если иное не предусмотрено законом, указывает, что действия Авиакомпании по включению в договор авиаперевозки пассажиров условий, которые суд посчитал противоправными и ущемляющими права неопределенного круга потребителей, со ссылкой на данный подпункт, не отвечают квалифицирующим признакам, определенным в диспозиции данной нормы и потому не могут считаться противоправными и ущемляющим права потребителей. По мнению представителя заявителя, следуя буквальному толкованию данной нормы, речь идет исключительно об обязательном заключении иного (дополнительного) договора, при приобретении товаров (работ, услуг). Кроме того, законодатель в ч. 2.1 ст. 14.8 КоАП РФ определил, что состав административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена указанной нормой, может быть образован только и исключительно при наличии критерия обязательности приобретения дополнительных товаров (работ, услуг). Следовательно, отсутствие данного критерия обязательности исключает возможность квалификации действия (бездействия) в качестве противоправного. Считает, что в рассматриваемом деле, в действиях ответчика критерий обязательности отсутствовал, поскольку заключение договора страхования не является обязательным при заключении договора перевозки, т.е. при заключении договора авиаперевозки ни о какой дополнительной обязанности приобретать услугу страхования речи не идет, соответственно, нет никаких нарушений подп. 5 п. 2 ст. 16 Закона о защите прав потребителей. Исключение суммы заказа страховой премии из заказа не влекло отказа в продаже авиабилета. Таким образом, по мнению представителя заявителя, вне зависимости от текущего интерфейса сайта авиакомпании, действия авиакомпании, являлись законными и никак не нарушали права потребителей, в связи с чем, постановленное решение в указанной части не основано на применимых нормах материального права и в части удовлетворения требований истца подлежит отмене. Помимо прочего указывает, что в материалах дела не содержится доказательств нарушения прав потребителей, а также жалоб конкретных лиц, что не было учтено судом первой инстанции при вынесении судебного акта в части удовлетворения требований истца.

Представитель АО «АК «Нордстар» Кузнецова Т.В. в своей апелляционной жалобе просит вышеуказанное решение суда отменить, принять по делу новое решение об отказе в удовлетворении заявленных истцом требований в полном объеме. В обоснование доводов жалобы указывает, что на день предъявления Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Астраханской области настоящего искового заявления в суд, а также на день вынесения оспариваемого решения, действовала редакция Закона РФ «О защите прав потребителей», согласно которой, органу государственного надзора, органам местного самоуправления, общественным объединениям потребителей предоставлено право предъявлять иски в суды только о прекращении противоправных действий изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) в отношении неопределенного круга потребителей, а потому Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Астраханской области обратилось в суд с требованием о прекращении противоправных действий ответчика за пределами представленных ему законом полномочий.

В возражениях на апелляционную жалобу представитель Центрального Банка Российской Федерации Алаев А.А. просил оставить решение суда первой инстанции без изменения, апелляционные жалобы АО «АльфаСтрахование» АО «Авиакомпания «Нордстар» - без удовлетворения, ссылаясь на необоснованность их доводов.

Проверив решение суда по правилам апелляционного производства, в пределах доводов апелляционной жалобы, заслушав пояснения представителя ответчика Кузнецовой Т.В. (действующей на основании доверенности, представившей диплом о высшем юридическом образовании), поддержавшей доводы апелляционной жалобы, представителя третьего лица Банка России Шмыгина С.И. (действующего на основании доверенности, представившего диплом о высшем юридическом образовании), полагавшего решение суда законным и обоснованным, по доводам жалобы отмене не подлежащим, и, считая возможным в силу ст. 167 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (Далее по тексту – ГПК РФ) рассмотреть дело в отсутствие остальных участвующих в деле лиц, надлежаще уведомленных о времени и месте судебного заседания, не возражавших против рассмотрения дела в их отсутствие, судебная коллегия приходит к следующим выводам.

В силу п. 1 ст. 784 Гражданского кодекса Российской Федерации (Далее по тексту – ГК РФ) перевозка грузов, пассажиров и багажа осуществляется на основании договора перевозки.

По договору перевозки пассажира перевозчик обязуется перевезти пассажира в пункт назначения, а в случае сдачи пассажиром багажа также доставить багаж в пункт назначения и выдать его управомоченному на получение багажа лицу; пассажир обязуется уплатить установленную плату за проезд, а при сдаче багажа и за провоз багажа (п. 1 ст. 786 ГК РФ).

Согласно п. п. 1, 3 ст. 790 ГК РФ за перевозку грузов, пассажиров и багажа взимается провозная плата, установленная соглашением сторон, если иное не предусмотрено законом или иными правовыми актами.

Работы и услуги, выполняемые перевозчиком по требованию грузовладельца и не предусмотренные тарифами, оплачиваются по соглашению сторон.

Из преамбулы Закона Российской Федерации от 07.02.1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» (Далее по тексту - Закон о защите прав потребителей) следует, что данный закон регулирует отношения, возникающие между потребителями и изготовителями, исполнителями, импортерами, продавцами, владельцами агрегаторов информации о товарах (услугах) при продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг), устанавливает права потребителей на приобретение товаров (работ, услуг) надлежащего качества и безопасных для жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей среды, получение информации о товарах (работах, услугах) и об их изготовителях (исполнителях, продавцах), о владельцах агрегаторов информации о товарах (услугах), просвещение, государственную и общественную защиту их интересов, а также определяет механизм реализации этих прав.

На основании п. 1 ст. 10 Закона о защите прав потребителей изготовитель (исполнитель, продавец) обязан своевременно предоставлять потребителю необходимую и достоверную информацию о товарах (работах, услугах), обеспечивающую возможность их правильного выбора.

В соответствии с абз. первым п. 1 ст. 16 Закона о защите прав потребителей недопустимыми условиями договора, ущемляющими права потребителя, являются условия, которые нарушают правила, установленные международными договорами Российской Федерации, данным законом, законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей. Недопустимые условия договора, ущемляющие права потребителя, ничтожны.

К недопустимым условиям договора, ущемляющим права потребителя, относятся, в частности, условия, которые обусловливают приобретение одних товаров (работ, услуг) обязательным приобретением иных товаров (работ, услуг), в том числе предусматривают обязательное заключение иных договоров, если иное не предусмотрено законом, а также иные условия, нарушающие правила, установленные международными договорами Российской Федерации, Законом о защите прав потребителей, законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей (пп. 5, 15 п. 2 ст. 16 Закона о защите прав потребителей).

Согласно п. 1 ст. 2 Закона РФ от 27.11.1992 года № 4015-I «Об организации страхового дела в Российской Федерации» страхование - отношения по защите интересов физических и юридических лиц при наступлении определенных страховых случаев за счет денежных фондов, формируемых страховщиками из уплаченных страховых премий (страховых взносов), а также за счет иных средств страховщиков.

Согласно п. 1 ст. 927 ГК РФ страхование осуществляется на основании договоров имущественного или личного страхования, заключаемых гражданином или юридическим лицом (страхователем) со страховщиком.

В соответствии положениями ст. 934 ГК РФ по договору личного страхования одна сторона (страховщик) обязуется за обусловленную договором плату (страховую премию), уплачиваемую другой стороной (страхователем), выплатить единовременно или выплачивать периодически обусловленную договором сумму (страховую сумму) в случае причинения вреда жизни или здоровью самого страхователя или другого названного в договоре гражданина (застрахованного лица), достижения им определенного возраста или наступления в его жизни иного предусмотренного договором события (страхового случая).

Часть 2 ст. 935 ГК РФ предусматривает, что обязанность страховать свою жизнь или здоровье не может быть возложена на гражданина по закону.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, 15.07.2024 года Центральный банк РФ направил в адрес Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Астраханской области информационное письмо №59-2-2/34868, о выявлении в ходе мониторинга с целью контроля информационного письма «О недопустимости проставления за потребителя автоматического согласия на приобретение дополнительных страховых услуг» 12 сайтов компаний с автоматически проставленным согласием потребителя на заключение договора добровольного страхования, которое не может являться подтверждением ознакомления страхователя с условиями и правилами страхования, а также выражением страхователем волеизъявления на приобретение страховой услуги, что свидетельствует об осуществлении на указанных сайтах навязывания потребителям дополнительного договора добровольного страхования при реализации основной услуги.

Служба по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Центрального Банка РФ также направила в адрес Управления скриншоты страниц в сети «Интернет» перевозчиков, сервисов продажи билетов, полученные в рамках мониторинга, для учета Роспотребнадзором в работе, в данном списки указана авиакомпания АО «АК «Нордстар».

На основании задания на проведение наблюдения за соблюдением обязательных требований №04/213 от 23.09.2024, с целью установления факта (отсутствие такового), оказания дополнительных услуг за плату, до получения согласия потребителя, а именно, автоматического проставления перевозчиком АО «АК «Нордстар» за потребителей согласия на приобретение (заключение договора/полиса/сертификата) дополнительной платной услуги «Страхование» при бронировании основной услуги договора авиаперевозки в дистанционном формате, а также оценки соблюдения Перевозчиком обязательных требований 23.09.2024 в отношении перевозчика АО «АК «Нордстар» было проведено контрольное (надзорное) мероприятие без взаимодействия с контролируемым лицом в виде наблюдения за соблюдением обязательных требований, в ходе которого были совершены действия по контрольному бронированию услуги авиаперевозки дистанционным способом на сайте https://www/nordstar.ru/.

Согласно акту №04/213 от 23.09.2024 года наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности) в ходе контрольного бронирования услуги авиаперевозки на сайте АО «АК «Нордстар» https://www/nordstar.ru/ установлено, что при оформлении авиабилетов навязывается дополнительная платная услуга «Страхование на время перелета», так как она подключается без добровольного волеизъявления неопределенно-круга потребителей, путем автоматически проставления согласия в виде «галочки», после того как потребитель уже сделал выбор и согласился с итоговой стоимостью услуг, при этом, информация об условиях страхования, позволяющая потребителям сделать осознанный, правильный выбор о необходимости или ненужности заключения договора страхования до автоматического подключения услуги страхования перевозчиком до потребителей не доводится, а также потребителям не предоставлено право выбора иных страховых организаций.

Указанные выше обстоятельства, зафиксированные в акте №04/213 от 23.09.2024 года, подтверждаются представленными в материалы дела скриншотами.

26.09.2024 года Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Астраханской области в адрес АО «АК «Нордстар» вынесено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований №04/378, которым АО «АК «Нордстар» предложено при осуществлении продажи авиабилетов дистанционным способом в сете «Интернет» на сайте https://www/nordstar.ru/ обеспечить выполнение следующих обязательных требований п.1,2 ст. 8, п. 1 ст. 10, абзацев 3, 4, 9, 11 п. 2 ст. 10, абзац 1 п. 1 ст. 16 и п.п. 5, 6, 15 п. 2 ст. 16 Закона РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 №2300-1.

Как следует из материалов дела, АО «АК «Нордстар» на основании договора поручения № от <дата> , заключенного с АО «АльфаСтрахование», действительно, приняло на себя обязательства совершать от имени страховой компании следующие действия (п. 2 Договора поручения): привлекать потенциальных страхователей для заключения с ними договоров страхования; информировать потенциальных страхователей о добровольном характере заключаемых договоров страхования, действующих на момент заключения договоров условиях страхования и тарифных ставках, деятельности доверителя; заключать договоры страхования в соответствии с условиями публичной оферты доверителя о заключении договора страхования, переданными поверенному доверителем по акту приема-передачи (форма - Приложение № к настоящему Договору); получать от страхователей страховые премии по заключенным с ними договорам; расторгать заключенные ранее договоры страхования, в соответствии с порядком расторжения договоров страхования (Приложение № к настоящему Договору); осуществлять возврат страховых премий страхователям по договорам страхования, расторгнутым в соответствии с п.2.1.5 настоящего договора поручения, в соответствии с Порядком расторжения договоров страхования (Приложение № к настоящему договору). В целях исполнения поручения доверителя и совершения действий, предусмотренных п.2.1. настоящего договора, поверенный: обеспечивает размещение в рамках своего онлайн-сервиса функционального блока, в котором пользователям предлагается заключить договор страхования с доверителем. В состав функционального блока должна быть включены: - активная гиперссылка на документа, размещенный в сети интернет, и содержащий описание услуги и условия публичной оферты доверителя о заключении договора страхования, переданные поверенному доверителем по акту приема-передачи; - активная гиперссылка на документ, размещенный в сети Интернет, и содержащий извлечения из правил комбинированного страхования пассажиров ОАО «АльфаСтрахование», переданные поверенному доверителем по акту приема-передачи; обеспечивает страхователям возможность оплаты страховой премии любым способом, не противоречащим действующему законодательству РФ, регламентирующему возможность и порядок уплаты страховой премии по договору страхования, и доступным пользователям его онлайн-сервиса для оплаты забронированных перевозок.

В ходе рассмотрения дела, ответчик внес изменения в протокол действий по оформлению авиабилета на сайте АО «АК «Нордстар» - https://www/nordstar.ru/, в результате чего потребитель при оформлении авиабилетов, перейдя к вкладке «Страхование», может сделать самостоятельный выбор заключать договор страхования или нет, а также выбрать следующие страховые продукты: «Страхование на время прилета» (два варианта выбора: «хочу получить выплату при страховом случае за 470 рублей» или «беру все риски на себя») и «Страхование отмены поездки за 400 рублей». Потребителю предоставлена возможность во вкладке вкладка – «Ваш заказ» изменить условия полета, выбрав соответствующие вкладки: место, багаж, питание, страхование, аэроэкспреесс и т.д., ознакомиться с условиями предоставляемого продукта, перечнем выбранных платных услуг.

Данные обстоятельства не отрицались стороной истца.

Разрешая заявленные требования, суд первой инстанции, оценив представленные по делу доказательства в их совокупности и взаимосвязи, применив при разрешении спора положения ст. ст. 421, 422, 927, 934, 935 ГК РФ, ст.ст. 10, 16 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей», ст.ст. 100. 102 Воздушного кодекса Российской Федерации, и, установив, что при заключении с Авиакомпанией «Нордстар» договора перевозки дистанционным способом посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в заполняемой потребителем веб-форме заранее предустановлено согласие потребителя на заключение в дополнение к договору перевозки договора добровольного страхования, пришел к правильному выводу об удовлетворении заявленных истцом требований, учитывая, что неопределенному кругу потребителей по умолчанию навязывается заключение договора страхования, если только потребитель не предпримет дополнительных действий по отказу от страховых услуг.

Судебная коллегия соглашается с указанными выводами суда первой инстанции, поскольку они основаны на правильном применении норм материального и процессуального права, соответствуют установленным фактическим обстоятельствам, мотивированы, представленным сторонами доказательствам, которым дана надлежащая правовая оценка в соответствии с требованиями ст. 67 ГПК РФ, в их совокупности, оснований для иных выводов судебная коллегия не усматривает.

Оспаривая законность постановленного судом решения, представитель АО «АльфаСтрахование» в апелляционной жалобе указывает, что приобретение дополнительных услуг на сайте авиакомпании в данном случае не является автоматическим и зависит от выбора самого приобретателя авиабилета.

Указанные доводы судебной коллегией отклоняются как основанные на неверном толковании норм материального права и противоречащие установленным по делу обстоятельствам.

Одним из основополагающих принципов гражданского законодательства является принцип свободы договора, согласно которому граждане и юридические лица свободны в заключении договора; условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами (п. п. 1, 4 ст. 421 ГК РФ).

Свобода договора означает свободный выбор стороны договора, условий договора, свободу волеизъявления на его заключение на определенных сторонами условиях. По общему правилу, стороны по собственному усмотрению решают вопросы о заключении договора и его содержании.

Вместе с тем, реализация принципа свободы договора в отношениях с участием потребителя ограничена императивными нормами Конституции Российской Федерации.

Так, в отношениях с профессиональными продавцами граждане-потребители подчас лишены возможности влиять на содержание договоров, что является для них фактическим ограничением свободы договора. Воздействие на волю потребителя могут оказывать и различные преддоговорные практики, применяемые продавцами для максимизации прибыли. Соответственно, необходимыми становятся предоставление потребителю как экономически слабой стороне в этих правоотношениях особой защиты его прав и соразмерное правовое ограничение свободы договора для другой стороны, т.е. для профессионалов, с тем чтобы реально гарантировать соблюдение конституционного принципа равенства при осуществлении предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности.

При объективном неравенстве сторон договора (например, в силу профессионализма или доминирующего положения одной из них) в целях защиты интересов слабой стороны законодатель устанавливает на основе императивных норм различные механизмы: запреты (например, на недобросовестную конкуренцию путем введения в заблуждение), требования (например, к добросовестной и достоверной рекламе, к содержанию и предоставлению иной значимой информации), наделение слабой стороны правом отказаться от договора (например, отказ потребителя от кредитного договора или договора страхования) и др. Субъективное неравенство может возникнуть в результате недобросовестного поведения, преимущественно связанного с качеством предоставляемой другой стороне информации (постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 03.04.2023 года № 14-П).

Материалами дела подтверждается, что ответчиком при реализации авиабилетов дистанционным способом через сайт АО Авиакомпания «Нордстар» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» предусмотрено автоматическое проставление в форме основного договора авиаперевозки, согласия потребителя на заключение договора добровольного страхования и иных договоров в виде отметки («галочки»), подтверждающей намерение заключить сделки, предметом которых является оказание дополнительных услуг.

Доказательств того, что по состоянию на дату разрешения спора предложение дополнительных услуг при заключении договора воздушной перевозки ответчиком не осуществляется или осуществляется иным образом, не предполагающим автоматическое согласие на их оказание потребителем, не представлено (ч. 1 ст. 56 ГПК РФ).

Подобное проставление в форме основного договора автоматического (предполагаемого) согласия на заключение дополнительных договоров при приобретении авиабилетов дистанционным способом не может рассматриваться в качестве подтверждения ознакомления потребителя с условиями дополнительных обязательств, а также выражения им волеизъявления на заключение таких сделок, которое в соответствии со ст. ст. 435, 438 Гражданского кодекса РФ должно выражать полное и безоговорочное согласие на заключение договора на соответствующих условиях.

Вопреки доводам жалобы страховой компании, наличие автоматического согласия при оформлении авиабилетов дистанционным способом в отсутствие реальной возможности совершить осознанный выбор, таким образом, может вводить потребителя в заблуждение относительно заключаемых им сделок, тем самым приводя к нарушению его прав и законных интересов, в связи с чем самостоятельное проставление предпринимателем как профессиональной стороной в соответствующих правоотношениях отметок о заранее данном (презюмируемом) согласии потребителя на оказание ему дополнительных услуг, по смыслу действующего законодательства о защите прав потребителей, не допускается. Применительно конкретно к договорам перевозки на такой вывод ориентирует также и указание нормы п. 3 ст. 790 Гражданского кодекса РФ относительно того, что работы и услуги, не предусмотренные тарифами, выполняются перевозчиком по требованию самого пассажира, который, соответственно, должен являться инициатором оказания дополнительных услуг, а не объектом недобросовестного воздействия со стороны контрагента в целях навязывания таковых.

При этом, независимо от наличия или отсутствия у потребителя возможности отказаться от дополнительных услуг при заключении договора, само по себе наличие автоматического согласия на оказание таких услуг, в том числе в части добровольного страхования, при покупке авиабилета является недопустимым, указывая на недобросовестное поведение авиакомпании по навязыванию дополнительных услуг.

Заранее проставленное за потребителя согласие, как указывалось выше, по общему правилу не способно считаться добровольным, осознанным и свободным выражением последним желания заключить договор, из чего перевозчик не вправе недобросовестно извлекать преимущество (п. 4 ст. 1, п. 1 ст. 10 Гражданского кодекса РФ).

Таким образом, установив, что при оформлении договора авиаперевозки потребителю предоставляется дополнительная услуга страхования, при этом потребителем не может быть получена полная и достоверная информация об услуге страхования, страховой компании, и потребитель без дополнительных переходов по ссылкам и документам не может сформировать безошибочное представление о полезности приобретаемой услуги и условиях ее приобретения, страховщике или предложить иную страховую компанию, что свидетельствует о навязывании услуги, суд первой инстанции правомерно пришел к выводу об удовлетворении заявленных истцом требований.

Доводы представителя ответчика о том, что Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Астраханской области, обращаясь с настоящим иском, вышло за пределы предоставленных ему полномочий, суд признает несостоятельными.

В соответствии с ч. 1 ст. 46 ГПК РФ в случаях, предусмотренных законом, органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации или граждане вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов других лиц по их просьбе либо в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц.

В соответствии с п.п. 1, 3 Положения о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, утвержденного постановлением Правительства РФ от 30.06.2024 года № 322, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека является уполномоченным федеральный органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей и потребительского рынка.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 06.04.2004 года № 154 «Вопросы Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека» Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека осуществляет свою деятельность непосредственно и через территориальные органы. На территории Астраханской области Служба представлена Управлением Роспотребнадзора по Астраханской области.

В соответствии с п.п. 8.18, 8.19 «Положения об Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Астраханской области» № 707 от 09.07.2012 года Управление предъявляет иски в суды о прекращении противоправных действий изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) в отношении неопределенного круга потребителей. Данное полномочие указано в ч. 7 ст. 40, ст. 46 Закона РФ «О защите прав потребителей».

Вопреки доводам жалобы, установленные нарушения субъектами потребительского рынка вышеназванных требований законодательства о защите прав потребителей, затрагивают права и законные интересы неопределенного круга лиц, в связи с чем, Управление Роспотребнадзора обратилось в суд с данным иском в пределах своих полномочий.

Проанализировав доводы апелляционной жалобы, судебная коллегия считает, что правовых оснований к отмене решения они не содержат, основаны на ошибочном толковании норм материального права, и в целом сводятся к переоценке обстоятельств, являвшихся предметом исследования и оценки суда первой инстанции, а также к выражению несогласия с произведенной судом оценкой представленных по делу доказательств, что само по себе не может служить основанием для отмены решения суда.

При рассмотрении дела судом не допущено нарушения или неправильного применения норм материального или процессуального права, повлекших вынесение незаконного решения, а поэтому оснований к отмене решения суда по доводам апелляционной жалобы не имеется.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 328, 329 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия

ОПРЕДЕЛИЛА:

Решение Железнодорожного районного суда г. Красноярска от 26 марта 2025 года оставить без изменения, апелляционные жалобы Акционерного общества «АльфаСтрахование», Акционерного общества «Авиакомпания «Нордстар» - без удовлетворения.

Председательствующий - С.М. Кучерова

Судьи - М.Н. Гавриляченко

И.Г. Медведев

Мотивированное апелляционное определение изготовлено 12 сентября 2025 года.

опубликовано 27.08.2025 18:14, изменено 01.10.2026 20:06

2006-2026 «Государственная автоматизированная система Российской Федерации «Правосудие»